

ØKT 4 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Hva kan Nordlys kreve av familien?

Prisoverslag 36 000 kr. Faktura 42 300 kr. «Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

Noen viktige lover

HVA KAPITLET HANDLER OM

Tre brev på Karis pult: en kunde som nekter å betale en sprukket faktura, en lærling uten signert arbeidsavtale, og en montør med 212 overtidstimer. Kunden kan avvise 750 kroner, lærlingens frist gikk ut for 12 dager siden, og de 212 timene ligger over lovens grense på 200. Ingen av sakene er et faglig problem. Alle tre er lederens ansvar, og alle tre har en paragraf.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Gjøre rede for hovedreglene i markedsføringsloven, håndverkertjenesteloven og arbeidsmiljøloven, og finne riktig paragraf
2. Regne ut hva som kan kreves etter et prisoverslag, og forklare plikten til å kontakte kunden underveis
3. Avgjøre om en arbeidsuke er innenfor arbeidstidsreglene, og regne ut hva en overtidstime koster bedriften
4. Finne feil i en arbeidsavtale med hjemmel for hver, og sjekke gjeldende rett på Lovdata
5. Drøfte en etisk problemstilling fra flere sider, og forklare forskjellen på lovens ånd og lovens bokstav

I DAG **Noen viktige lover: kunden og prisen**

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Les

Boka om håndverkertjenesteloven (20.2): hvem kunden er, pliktene, og hva prisen kan bli

25 min	20 min	15 min	20 min	10 min
Saken, kunden og pliktene	**Prisformen, 15 % og tillegg**	**Pause**	**Oppgave 2A**	**Svar og dom**
Fakturaen som sprakk, forbruker eller næringsdrivende, og når montøren skal ringe.	Fast pris eller prisoverslag, taket på 15 %, og tilleggsarbeid.		Alene eller sammen: regn taket og overskridelsen, og svar familien.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og rutinen Kari innfører.

Alle paragrafene og regnestykkene står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · ENEBOLIG · NORDLYS ELEKTRO AS

Skapbyttet ble 6 300 kr dyrere enn overslaget

FAMILIEN, KUNDEN

«Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

MONTØREN

«Jeg så at timene løp, men jeg ringte ikke.»

IDA, KALKULATØR

«Jeg skrev prisoverslag, ikke fast pris.»

SPØRSMÅLET **Hvem har rett?**

Overslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Hva kan Nordlys kreve av familien?

DET VET VI

Ida skrev «prisoverslag» i tilbudet. Kurser måtte trekkes om innenfor det avtalte, og montøren så at timene løp, men ringte ikke. Familien er forbruker.

A 42 300 kr

Arbeidet ble gjort innenfor det som var avtalt, og et overslag er ikke fast pris. Familien må betale det jobben kostet.

B Høyst 41 400

Et prisoverslag kan sprekke litt, men ikke mye. Det finnes et tak, og fordi montøren ikke ringte, kan det bli mindre.

C 36 000 kr

Familien fikk oppgitt 36 000 kr skriftlig. Det er det de sa ja til, og mer enn det kan Nordlys ikke kreve.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 16

Håndverkertjenesteloven gjelder forbrukere. Mot en bedrift gjelder kontrakten

KORT SAGT

- Håndverkertjenesteloven gjelder tjenester til forbrukere, og rettighetene kan ikke avtales bort.
- Tjenester til næringsdrivende reguleres av avtalen og ulovfestet avtalerett.
- I bygg bruker bransjen standardkontrakter: NS 8405 og 8407, som underentreprenør NS 8415 og 8417.
- Første spørsmål i hver sak: hvem er kunden? Svaret avgjør om du leser loven eller kontrakten.

SAMME BEDRIFT, TO SLAGS KUNDER

FORBRUKER: FAMILIEN

Loven

Håndverkertjenesteloven gjelder, og rettighetene kan ikke avtales bort.

NÆRINGSDRIVENDE: BYGG AS

Kontrakten

Avtalen gjelder. I bygg: NS 8405 og 8407, som underentreprenør NS 8415 og 8417.

HOS NORDLYS

Familien er forbruker: loven gjelder. Bygg AS er næringsdrivende: loven gjelder ikke, kontrakten gjør. Et borettslag er ikke uten videre forbruker.

REGELEN **Forbruker → håndverkertjenesteloven, kan ikke avtales bort. Næringsdrivende → kontrakten.**

§ 7: ser du at prisen løper, skal du kontakte kunden

KORT SAGT

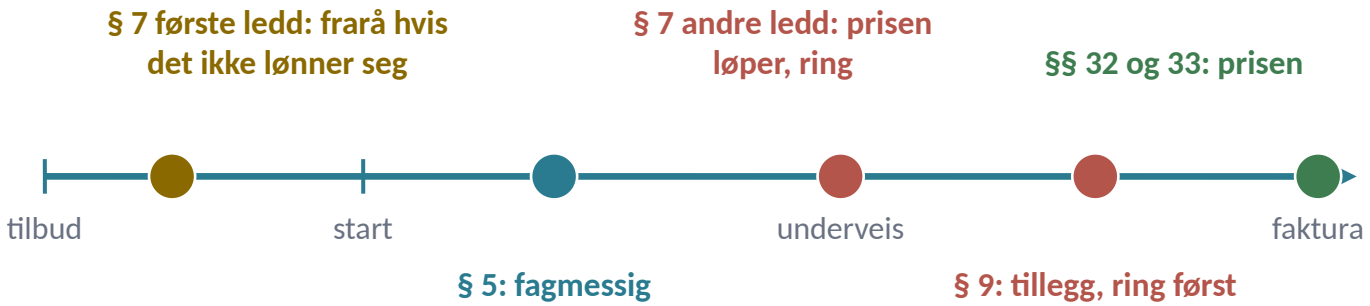
§ 5: tjenesten skal utføres fagmessig, slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det.

§ 7 første ledd: står prisen i misforhold til verdien, skal du frarå før start.

§ 7 andre ledd: blir prisen betydelig høyere enn kunden venter, skal du kontakte henne.

Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut. Boka: en plikt til dialog.

PLIKTENE LANGS JOBBEN, FRA TILBUD TIL FAKTURA



HOS NORDLYS Montøren så at timene løp i eneboligen, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd, og familien kan slippe å betale fullt ut.

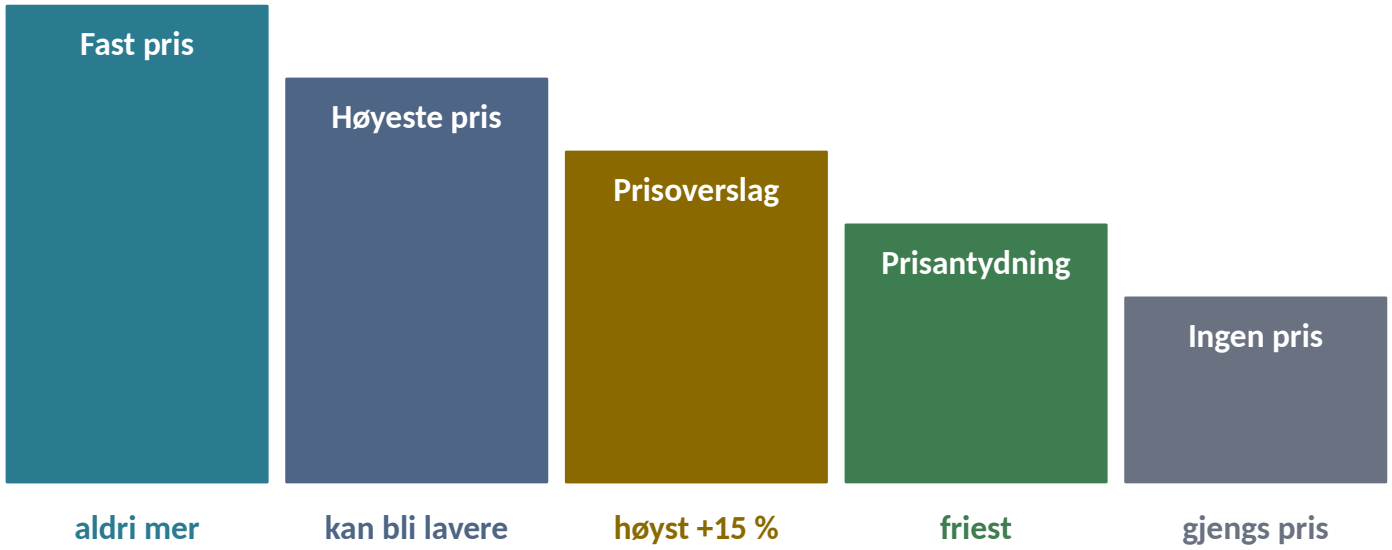
REGELEN **§ 7: frarå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper.**

Prisformen avgjør hva kunden har fått løfte om. Ida skrev prisoverslag

KORT SAGT

- Fast pris: aldri mer for oppdraget. Høyeste pris: kan bli lavere, ikke høyere.
- Prisoverslag: ikke vesentlig over, og i alle fall ikke mer enn 15 % (§ 32 andre ledd).
- Uforpliktende prisantydning er friest. Er ingen pris avtalt, gjelder gjengs pris.
- Det er håndverkeren som må godtgjøre hvilken prisform som ble gitt.

FRA MEST TIL MINST BINDENDE FOR HÅNDVERKEREN (§ 32)



HOS NORDLYS Ida skrev «prisoverslag 36 000 kr» i tilbudet til familien. Da gjelder 15 %-taket. Med fast pris var 36 000 kr det Nordlys kunne kreve.

REGELEN **Fast > høyeste pris > prisoverslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris.**

Fakturaen er 6 300 kr over overslaget. Hvor mange prosent over er den?

DET VET VI

Prisoverslaget var 36 000 kr, fakturaen 42 300 kr. Et prisoverslag kan ikke overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32).

A 14,9 %

6 300 delt på fakturaen på 42 300. Da er fakturaen akkurat under 15 %, og Nordlys kan kreve hele beløpet.

B 17,5 %

6 300 delt på overslaget på 36 000. Overskridelsen måles mot det kunden fikk løfte om, og den er over 15 %.

C 15 %

Fakturaen ligger omtrent på grensen. Små avvik i prosenten betyr lite, så 15 % er det som gjelder i praksis.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 10

Fakturaen er 6 300 kr over overslaget. Hvor mange prosent over er den?

A 14,9 %

HOLDER IKKE

Å dele på fakturaen gjør overskridelsen mindre enn den er. Prosenten regnes av det kunden fikk løfte om: overslaget.

B 17,5 %

RIKTIG

(42 300 − 36 000) × 100 / 36 000 = 17,5 %. Det er over taket på 15 %, og 900 kr kan familien avvise uansett.

C 15 %

HOLDER IKKE

15 % er taket, ikke svaret. Regnet riktig er fakturaen 17,5 % over, og 900 kr over taket på 41 400 kr.

REGELEN **Overskridelse i prosent = (faktura − overslag) × 100 / overslag. Taket er overslaget × 1,15.**

Slik finner du taket på 41 400 kroner

HVA ER DET?

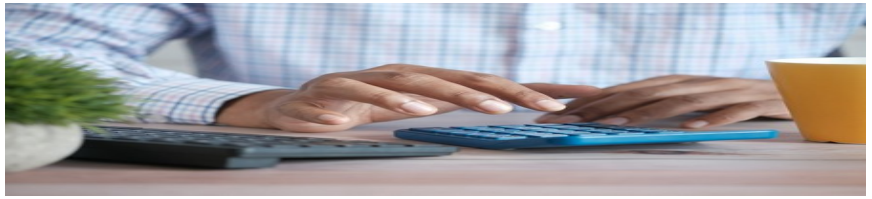
Hvor mye Nordlys høyst kan kreve når tilbudet er et prisoverslag, og hvor mye fakturaen er over det.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Prisoverslaget kan ikke overskrides vesentlig, og i alle fall ikke med mer enn 15 % (§ 32 andre ledd). Prosenten regnes av overslaget.

SLIK REGNER DU

1 **Taket:** 36 000 × 1,15 = 41 400 kr
2 **Over:** (42 300 − 36 000) × 100 / 36 000 = 17,5 %
3 **Avvises uansett:** 42 300 − 41 400 = 900 kr



TILBUDET OG FAKTURAEN

Prisoverslag	**36 000**
Faktura	**42 300**
Differanse	6 300
Tak etter § 32: + 15 %	**41 400**

Kilde: saken; håndverkertjenesteloven § 32 slik boka siterer den

41 400 kr

§ 9 og § 33: tilleggsarbeid avtales før det gjøres, og kommer i tillegg til prisen

KORT SAGT

- § 9: arbeid utenfor oppdraget, som er praktisk å gjøre samtidig, skal avtales med kunden først.
- § 33: tilleggsarbeid gjort i samsvar med § 9 kan kreves betalt, også ved fast pris.
- Arbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade, skal gjøres i rimelig utstrekning.
- 15 % gjelder bare prisoverslag. Fast pris er fast; avtalt tillegg legges til.

FJELL: FAST PRIS 15 300 KR, NY UNDERFORDELING 5 000 KR

RIKTIG: KUNDE 1, FAST PRIS

20 300 kr

15 300 + 5 000 for underfordelingen, avtalt på telefon først (§§ 9 og 33).

FEIL

~~22 595 kr~~

15 300 × 1,15 + 5 000. 15 % gjelder bare prisoverslag, ikke fast pris.

HOS NORDLYS

Under skapbyttet var beskyttelseslederen til en soveromskurs brutt. Montøren koblet ut og merket kursen, ringte kunden, og rettet etter et ja.

REGELEN **Først telefonen, så verktøyet, så notatet på arbeidsordren.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 2A, 20 minutter, alene eller sammen

Fakturaen som sprakk. Hva kan Nordlys kreve?

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A

DERE SKAL

- Regn taket etter § 32 andre ledd, og overskridelsen i prosent av overslaget (a–b).
- Regn hva familien i alle fall kan avvise (c).
- Finn plikten montøren brøt, med paragraf (d).
- Skriv svaret til familien, og rutinen Kari innfører (e).

LEVER

Svaret til familien: det høyeste beløpet Nordlys kan kreve, og hvorfor det trolig blir mindre.

Ferdige før tiden? Ta oppgave 2B om Fjells tre måter å si prisen på. Ellers hjemme.

41 400 kr er taket, og 900 kr kan avvises uansett

a · Taket

41 400 kr

36 000 × 1,15

b · Over

17,5 %

6 300 / 36 000. Ikke 14,9

c · Avvises

900 kr

42 300 − 41 400

d · Plikten

§ 7

andre ledd: kontakte kunden

e: Kari kan kreve høyst 41 400 kr, og trolig mindre fordi montøren ikke ringte. Rutinen: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når timene løper. 2B: taket 17 595 kr, ring først, 20 300 kr, og 15 % er ikke et fribeløp.

Overslag 36 000 kr, faktura 42 300 kr. Hva kan Nordlys kreve av familien?

A 42 300 kr

HOLDER IKKE

Et prisoverslag er ikke fritt fram. Det kan ikke overskrides vesentlig, og aldri med mer enn 15 % (§ 32). 42 300 er 17,5 % over.

B Høyst 41 400

RIKTIG

Taket er 36 000 × 1,15 = 41 400 kr. Montøren ringte ikke da timene løp (§ 7), så familien kan trolig avvise mer enn 900 kr.

C 36 000 kr

HOLDER IKKE

36 000 kr hadde vært riktig med fast pris. Ida skrev prisoverslag, og da kan Nordlys kreve noe mer, men høyst 15 % over.

REGELEN **Prisoverslag: høyst 15 % over, og ring kunden når prisen løper. Fast pris: aldri mer.**

Familien har mest rett: høyst 41 400, trolig mindre

41 400 kr

er taket: 36 000 × 1,15. Fakturaen er 17,5 % over.

§ 7

montøren skulle ringt da timene løp. Da kan familien slippe mer.

Bygg AS

er næringsdrivende. Der gjelder kontrakten, ikke loven.

SVARET

Hvem er kunden, hvilken prisform står i tilbudet, og ring før du gjør mer.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.2–20.2.5.

Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 2A, og 2B hjemme.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Finn prisformen i et tilbud fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Når håndverkertjenesteloven gjelder.

Plikten til å fraråd og til å si fra.

Reglene for tilleggsarbeid.

Prisformene og 15 %-taket.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.2–20.2.5). Håndverkertjenesteloven slik boka siterer §§ 5, 7, 9, 32 og 33; ikke lest i Lovdata. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025. Situasjonene er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Mark Kats, Towfiqu barbhuiya).